

1500095-37.2022.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2076238/2022 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 23713458 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 754/22/314 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2076238 - DEL.POL.PEDREIRA, 754/22/314 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-37.2022.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-37.2022.8.26.0631

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2076238/2022 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 23713458 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 754/22/314 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2076238 - DEL.POL.PEDREIRA, 754/22/314 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DA ROCHA PAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

PAULO HENRIQUE DA ROCHA PAES, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 18 de março de 2022, por volta das 19 horas, na rua Álvaro Gilberto Ferrarezzo, nº 30, Jardim Andrade, na cidade de Pedreira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 59 eppendorfs de cocaína e 5 porções de Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, guardas municipais realizavam o patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, e avistaram o denunciado. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, correndo a pé, sendo detido em seguida. Em revista pessoal, encontraram as drogas apreendidas e, no bolso da bermuda, havia R\$

70,00.

Houve notificação (pág. 98) e apresentação de defesa preliminar.

Recebida a denúncia em 7 de junho de 2022 e designada audiência de instrução, foi o réu interrogado e ouvidas as testemunhas.

Em debates, representante ministerial pleiteou pela procedência da ação, com a condenação do acusado, observando-se a reincidência. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, ressaltando sobre a necessidade de internação. Subsidiariamente, a aplicação dos benefícios legais com o reconhecimento da confissão e regime inicial aberto.

É o relatório do necessário.
Fundamento e DECIDO.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de págs. 9/10, seguido de auto de constatação preliminar de substância entorpecente de pág. 11 e, finalmente, laudos químico toxicológico (págs. 77/82), que confirmou que a apreensão da droga consistiu de substância ilícita, com resultado positivo para Cocaína - 10,81g de material sólido particulado contidos em microtubos plásticos tipo "eppendorf", dotados de tampa própria; e, TETRAHIDROCANNABINOL (THC) - 4,61g de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos, contidos em invólucros plásticos fechados por nós.

Quanto à autoria, o réu foi preso em estado de flagrância e, perante a autoridade policial, negou a imputação, justificando ter ido ao local para comprar cocaína para seu consumo. Com a chegada dos guardas, os indivíduos que estavam no local correram. Os R\$ 70,00 eram seus e de origem lícita. A droga apreendida não estava consigo, sendo encontrada nas imediações (pág. 4).

Em Juízo, o acusado iniciou seu interrogatório dizendo que não iria mentir. Assim, admitiu estar traficando naquele ponto, mas não correu, como mencionou em denúncia. Relatou já ter passado por duas vezes por esta situação e estava em "condicional", mas não conseguiu melhorar de vida. Voltou a usar cocaína e crack. O traficante marcou data para o pagamento do que devia e não conseguiu. Foi cobrado e teve de voltar a fazer coisa errada. Estava morando na rua, apesar da família ser desta cidade. Pediu ajuda para reverter essa situação.

Os agentes municipais confirmaram que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e se depararam com o acusado próximo a um jardim. Ao avistar a viatura, o réu tentou se evadir, mas foi abordado. Em revista pessoal, encontraram os entorpecentes e dinheiro.

Incontroversa a ação delituosa praticada pelo acusado, que confessou o crime de tráfico de drogas, expondo as circunstâncias pessoais de dependente químico, que acaba levando a pessoa a ingressar neste ciclo criminoso e de afastamento familiar.

Os agentes públicos confirmaram a ação, sendo inevitável a responsabilização do réu, nos termos da denúncia.

Assim, a prova é suficiente para um decreto condenatório, não encontram respaldo as alegações da defesa de insuficiência probatória.

Passo a dosimetria da pena, anotando a reincidência específica.

Atendendo às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Há a circunstância atenuante da confissão, que ainda compenso com a reincidência, nesta fase, passando para a

próxima uma observação mais criteriosa, deixando, em razão dele, de aplicar a causa especial de diminuição da pena em nenhum percentual, evidenciando, ainda, a dedicação a esta atividade criminosa. Não há causa de aumento de pena.

Assinalo que a redução admitida pelo §4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade de agente que de alguma forma está comprometido com o comércio aviltado. A mens legis há de favorecer ocasionais traficantes, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou grave comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral.

Diante das circunstâncias apresentadas e do quantum fixado, verifica-se que o réu não tem direito para que a pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva de direitos e aplicação do sursis. Também, o regime inicial deverá ser o fechado, pois o réu não possui suporte pessoal/profissional para se restabelecer socialmente sem uma medida mais rigorosa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR PAULO HENRIQUE DA ROCHA PAES, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em atendimento à Lei nº 8.072/90, bem como à pena pecuniária cumulativa de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Não terá o direito de recorrer em liberdade, pois aguardou o julgamento preso e agora que sentenciado o feito, assim deverá permanecer, mantendo presentes os requisitos que admitiram a prisão preventiva. Expeça-se o necessário.

Autorizo, se caso, a destruição da droga apreendida.

Declaro a perda do valor apreendido, nos termos da lei.

Diante da situação apresentada pelo sentenciado, que mesmo condenado em outras ocasiões, declarou não ter conseguido retomar para uma vida digna, oficie-se ao Setor de Assistência Social local, a fim de prestar um acompanhamento da família do réu, como a melhor forma de acolher o acusado quando de sua futura saída da prisão, tudo nos termos do artigo 22 da Lei de Drogas.

P.I.C.

Pedreira, 21 de julho de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA